

1500004-33.2022.8.26.0279

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2326209/2021

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriana Aparecida Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

ADRIANA APARECIDA SOARES, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) e está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

Foro de Itararé

2ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Itararé - SP - cep 18460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

[Número do Processo] - lauda

SENTENÇA

Processo Digital Nº:

1500004-33.2022.8.26.0279

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2326209/2021

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriana Aparecida Soares

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

ADRIANA APARECIDA SOARES, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) e está sendo processado(a) como incurso(a) nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, I, e do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, II, ambos na forma do artigo 71, todos do Código Penal (denúncia às fls. 38/39).

Consta na peça acusatória que, no dia 28 de outubro de 2021, em horário incerto, mas pela manhã, na Rua São Pedro, nº 1312, "Lojas Pernambucanas", neste Município e Comarca de Itararé, a ré supostamente subtraiu, para si, diversas peças de roupas, avaliadas em R\$500,00 e pertencentes ao estabelecimento comercial.

Consta, ainda, que, também no dia 28 de outubro de 2021, desta vez por volta das

17h20, no mesmo local, a ré supostamente tentou subtrair, em proveito próprio, 37 peças de calcinhas e 06 blusas regatas femininas, avaliadas em R\$ 771,57, também pertencentes a “Lojas Pernambucanas”, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia foi recebida em 21/01/2022 (fl. 40).

Citado(a) (fl.49), o(a) réu(ré) apresentou resposta à acusação (fls. 58/59).

Durante a instrução, foram ouvidas a representante da vítima e a testemunha Hingrid Consuelo Rodrigues Ferreira (fls. 119/121).

Foi decretada a revelia do(a) réu(ré), nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal (fls. 112 e 119/120).

As partes apresentaram alegações finais (fls. 119/121). O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação de medida de segurança em razão do vício em droga.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 3/6, auto de exibição e apreensão de fl. 7, auto de avaliação de fl. 10 e pela prova oral coligida aos autos (relatório do inquérito policial às fls. 13/15).

A autoria também é inconteste.

A representante da vítima, Pâmela Karina de Almeida, declarou, na Delegacia de Polícia, que “a primeira tentativa de furto ocorreu por volta das 11:30 no local dos fatos; que enquanto trabalhava na parte da frente da loja (entrada) a autora a encarou e saiu correndo em direção ao posto central na Rua Amazonas Ribas; que foi atrás da autora e conseguiu alcançá-la em frente ao conjunto residencial indagando que ela havia furtado a loja e, diante disso, a autora devolveu as diversas peças subtraídas no valor total de R\$ 500,00, contudo a testemunha PAMELA não se recorda de quais tipos de peças se tratavam; que a segunda tentativa de furto ocorreu no período da tarde às 17:20, onde a autora retornou à loja PERNAMBUCANAS; que os funcionários não se aperceberam em primeira instância a presença da autora; que um rapaz ao perceber que a autora estava subtraindo objetos da loja, chegou até a supervisora Pamela e disse que a autora estava furtando as peças; que ao escutar a acusação tentou evadir-se do local; que o rapaz que relatou aos funcionários tentou impedir a fuga na porta, momento em que a autora soltou a sacola com as peças e saiu correndo pela Rua São Pedro em sentido a Cofesa loja 9; que não foi atrás da autora, porém, a mesma foi abordada pelos guardas municipais que encontravam-se defronte a Cofesa loja 09, a qual ao confessar o crime cometido um dos guardas municipais foi até a loja PERNAMBUCANAS e requisitou que PAMELA se dirigi-se até a delegacia de polícia para registrar o Boletim de Ocorrência; que confirma a informação de terem sido subtraídos na segunda tentativa: 37 calcinhas de cores diversas, no valor de R\$ 15,99 cada; e 6 regatas femininas cinza no valor de R\$ 29,99 cada; mas que todas foram devolvidas a loja.” (fl. 8).

Em Juízo, a vítima confirmou as declarações (fls. 119/121).

A testemunha Hingrid Consuelo Rodrigues Ferreira declarou, na Delegacia de Polícia, que “encontrava – se defronte a Cofesa loja 9 quando se deparou com a autora correndo e sua direção ocasião em que a abordou, ocasião e que a questionou sobre a razão de estar daquele jeito, momento em que a indiciada disse que tinha acabado de praticar um furto na Loja Pernambucanas, só que tinha dispensado os objetos subtraídos ao ser abordada por um popular junto à porta da loja; diante dos fatos se dirigiram até a loja Pernambucanas onde foram recepcionados pela testemunha (Pamela) a qual declinou disse que nas primeiras horas do dia a autora havia adentrado junto ao comércio onde furtou diversos produtos, tendo a testemunha ido atrás da indiciada e recuperado os produtos. que ao término do expediente, a indiciado retornou na Loja e novamente cometeu um outro furto, desta subtraiu os objetos que foram relacionados e em seguida evadiu-se do local quando foi impedida por um popular de prosseguir, momento em que ela jogou a sacola com algumas peças de roupas e saiu correndo sentido a loja Cofesa ELETRO. Que conduziram a indiciada até esta Unidade Policial para providências.” (fl. 111).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão (fls. 119/121).

Interrogado(a) em solo policial, o(a) réu(ré) disse " nada data dos fatos se dirigiu até a loja pernambucanas no período da manhã e entrou no local e passou a olhas as mercadorias; que estava com uma bolsa e nesta colocou algumas peças de roupa; que assim que estava saindo da loja uma mulher a abordou e então saiu correndo em sentindo ao posto central na Rua Amazonas Ribas; que não se recorda o que a "mulher da loja" falou, mas que parou assim que a chamou e lhe devolveu as peças furtadas; que após algumas horas retonou a loja no período da tarde para uma segunda tentativa, onde furtou calcinhas e regatas; que ao tentar sair da loja foi impedida por um homem e com isto, devolveu as peças e correu pela Rua São Pedro em sentido a Cofesa Loja 9 onde foi abordada por guardas civis municipais; que os guaradas a seguraram e perguntaram "o que estava fazendo?"; que respondeu a verdade que tinha cometido furto na lojas pernambucanas, mas devolvera todos os objetos; que logo em seguida os guadas a conduziram até a delegacia; que após o registro do boletim foi liberada e retornou para casa; que cometeu o ato de furto com a finalidade de vender as peças e comprar uma cesta básica. " (fl. 9).

O(A) réu(ré) não compareceu em Juízo para ser interrogado(a), tendo sido decretada a sua revelia (fls. 112 e 119/120).

A análise do conjunto probatório não deixa dúvida acerca da responsabilidade criminal do(a) réu(ré) em relação à(s) conduta(s) narrada(s) na denúncia.

Os depoimentos da representante da vítima e da testemunha foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do(s) crime(s) e a(s) sua(s) autoria(s) conforme a denúncia. Ressalta-se que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Ademais, o(a) réu(ré) confessou em solo policial a(s) prática(s) delituosa(s) (Enunciado da Súmula nº 545, STJ).

Anoto que o primeiro crime foi tentado, tendo em vista que a representante da vítima percebeu a subtração dos objetos do interior do estabelecimento empresarial, porque estava trabalhando na entrada da loja, e abordou a ré, que logo em seguida devolveu os objetos.

Já o segundo crime foi consumado, eis que houve efetiva inversão da posse dos objetos furtados, considerando que a vítima somente teve ciência do segundo furto por intermédio de popular, que abordou a ré. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (Tese Julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 - TEMA 934)".

Incide o artigo 71 do Código Penal, porquanto restou comprovado que o(a) réu(ré), mediante mais de uma ação, praticou os dois crimes, que são da mesma espécie, e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, o segundo deve ser havido como continuação do primeiro.

A tese de absolvição, no sentido de que o(a) réu(ré) teria praticado a(s)s infração(ões) penal(is) sob o efeito de droga, não prospera. O artigo 28, II, do Código Penal, dispõe que não exclui a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Ainda, restou provada a plena capacidade do(a) réu(ré) de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, principalmente se considerado que narrou, em solo policial, com clareza e com detalhes, a prática criminosa.

Portanto, todos os elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, I, e do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, II, ambos na forma do artigo 71, todos do Código Penal, estão comprovadas além de qualquer dúvida razoável, de modo que a condenação do(a) réu(ré) é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena em relação ao crime previsto no artigo 155, caput, c/c o artigo 14, I, do Código Penal (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, "caput", CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o(a) réu(ré) possui antecedentes criminais (fls. 113/118), mas, tendo em vista a configuração simultânea de reincidência, deixo de valorar nesta fase para evitar bis in idem (Enunciado da Súmula nº 241, STJ). As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao(à) réu(ré). Fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime - Enunciado da Súmula nº 545, STJ) e a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal (reincidência - fls. 113/118), mas, em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, verifico que os efeitos de ambas as circunstâncias compensam-se integralmente. Mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena anteriormente aplicada.

Passo à dosimetria da pena em relação ao crime previsto no artigo 155, caput, c/c o artigo 14, II, do Código Penal (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, "caput", CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o(a) réu(ré) possui antecedentes criminais (fls. 113/118), mas, tendo em vista a configuração simultânea de reincidência, deixo de valorar nesta fase para evitar bis in idem (Enunciado da Súmula nº 241, STJ). As demais circunstâncias judiciais são favoráveis ao(à) réu(ré). Fixo a pena-base no mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, concorrem a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime - Enunciado da Súmula nº 545, STJ) e a circunstância agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal (reincidência - fls. 113/118), mas, em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores, verifico que os efeitos de ambas as circunstâncias compensam-se integralmente. Mantenho a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, concorrendo a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II e parágrafo único, do Código Penal (tentativa), e à vista do iter criminis percorrido pelo(a) réu(ré), o qual evidencia que não se aproximou muito da consumação do crime, já que popular abordou o(a) réu(ré) na porta da loja e pela via pública, diminuo a pena em seu patamar máximo de 2/3, que corresponde a 8 meses de reclusão e 7 dias-multa, passando a dosá-la 4 meses de reclusão e 3 dias-multa. Não concorrem causas de aumento de pena.

Nos termos do artigo 71 do Código Penal, aplico a pena mais grave (1 ano de reclusão) aumentada de 1/6 (correspondente a 2 meses de reclusão), considerando a prática de duas infrações penais (AgRg no HC 681.080/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021), ficando o(a) réu(ré) condenado(a) a 1 ano e 2 meses de reclusão e 13 dias-multa, estes últimos em observância ao artigo 72 do Código Penal.

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do(a) réu(ré). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP; artigo 43, Lei nº 11.343/06).

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a reincidência específica, que indica que os benefícios não são suficientes para a reprovação e prevenção dos crimes (artigos 44, incisos I e II, e 77, CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO ACUSATÓRIA PARA CONDENAR ADRIANA APARECIDA SOARES, qualificado(a) nos autos, como incurso(a) nas sanções do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, I, e do artigo 155, caput, c/c o artigo 14, II, ambos na forma do artigo 71, todos do Código Penal, À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 1

(UM) ANO E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DE 13 DIAS-MULTA, CADA UM NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO MAIOR SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

Concedo ao(à) réu(ré) o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva e que respondeu a todo o processo sem se recolher ao cárcere, não se justificando a decretação de sua custódia cautelar neste momento processual (CPP, artigo 387, § 1º).

Condene o(a) réu(ré) ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/ 2003, ressalvada a suspensão de exigibilidade que decorre da gratuidade que ora lhe defiro. Anote-se.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Comunique(m)-se a(s) vítima(s), nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Itararé, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA